

정기감사
공개용

부산대학교병원 법무지원팀 감사결과 보고서



2025. 7. 22.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II . 감사대상 현황	5
1. 부서운영 분야	5
2. 주요업무 분야	7
III . 감사 결과	11
감사결과	11
IV . 처분요구와 통보사항	13
1. 처분요구사항 일람표	13
2. 처분요구상세	13
가. 능동적이고 실질적인 의료분쟁 관리 체계 구축	14
나. 의료사고예방위원회 운영 미흡	22
다. 소송·채권 관련 업무 절차 보완	25
라. 지연이자 관련 보고 절차 간소화	29
마. 법률자문기관 선정 관련 심사·평가 기준 미흡	33
바. 법률자문 관련 자료 보안 관리 미흡	37

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 부산대학교병원 법무지원팀(이하 ‘법무지원팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2025년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 법무지원팀에 대한 정기감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 법무지원팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 따라서 법무지원팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원 규정과 지침 등을 준수하는지 여부, 업무 절차가 효율적으로 운영되고 있는지 등을 확인하고, 더불어 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 법무지원팀에서 2022. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 수행한 업무에 한하여 검토하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2025. 6. 2. ~ 2025. 6. 13.)를 거쳐 2025. 6. 16.부터 2025. 6. 27.까지 10일간 감사인원 9명을 투

1) 법무지원팀-999(2025.05.29.)

입하여 실지감사를 실시하였다.

법무지원팀의 분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ①해당 부서의 업무분장 사항을 중점적으로 확인하였고, 그 외 업무에 수반되는 행정지원 전반에 관한 사항 등도 제공받은 서류와 전자문서를 열람하여 검토하였다. 또한 ②부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산 내역 및 예산 관리 현황을 점검했으며, ③복무관리 실태를 점검하기 위해 부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘PHIS’에서 출장·휴가 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과, 개선사항 및 관리가 요구되는 사항 등에 관련하여 법무지원팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 법무지원팀장 등이 참석한 가운데 2025. 6. 27.(금) 감사마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토 및 상임감사의 결재 (2025. 7. 22.(화))를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

법무지원팀은 관련 법령 및 병원의 규정·지침에 따라 병원의 법적 리스크를 최소화하고, 병원 운영과 관련된 각종 법률문제를 지원하는 부서로서 「직제규정」 제9조의2에 따라 진료부문 아래 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, UM 1명, 팀원 2명 등 총 4명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1], 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 법무지원팀 조직도



[표 1] 법무지원팀 인력 현황

(단위: 명)

연도	구분	1급	2급	3급	4급	5급	6급	소계	계약직	총계
2022	행정직			1		1	1	3	1	4
2023	행정직			1		2		3	1	4
2024	행정직				1	2		3	1	4

※ 기준일: 각 연도별 12. 31.

나. 부서예산 현황

최근 3년간 법무지원팀의 예산 배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 법무지원팀 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도 \ 구분	예산액	집행액	잔액	집행률
2022	508,450,000	423,759,600	84,690,400	83
2023	542,668,300	441,748,998	100,919,302	81
2024	467,390,742	178,203,514	289,187,228	38

※ 집행률이 70% 이하인 사유 : 2024년도 내·외국인 의료사고배상책임보험 가입을 위한 금 300,000,000원의 예산 편성하였으나, 전공의 의료공백으로 인한 병원 비상경영 시행으로 내국인 환자 의료사고배상책임보험 미가입 (외국인 환자 의료사고 배상책임보험 15,000,000원 예산합의 요청)

2. 주요업무 분야

가. 주요업무 내용

법무지원팀 주요업무는 [표 3]과 같다.

[표 3] 법무지원팀 주요업무 내용

구분	주요업무
팀장	• 소송 수행 업무 - 병원의 민사, 형사, 행정 사건 소송 대리인으로서 소송 수행 • 자문 수행 업무 - 병원의 부서, 경영진, 의료진, 직원 및 위원회 자문 검토 • 감독 업무 - 외부 법인 변호사와의 업무조정 및 감독 • 각종 법령 교육 업무 - 의료법, 근로기준법, 청탁금지법 등 직원 관련 교육 • 행정, 관리 업무 - 법무지원팀 업무 총괄 및 조직 관리
UM	• 의료 및 기타소송 관리 업무 - 소장 접수 및 전자등록 업무 - 사건위임계약체결 및 소송위임장 작성 업무 - 변론준비에 따른 준비서면 작성 업무 - 법률대리인 회신 업무 • 의료분쟁 예방교육 업무 • 고소고발 사건 관리 업무 - 사건 파악 및 직원 면담 • 국회 및 □□부 등 외부 보고자료 관리 업무
직원	• 의료분쟁 민원 관리 업무 • 의료사고예방위원회 운영 업무 • 법률자문 관리 업무 • ○○○○○○○○○○원(이하 '○○원') 접수민원 업무 • ◇◇◇◇◇원(이하 '◇◇◇'원) 접수민원 업무
직원	• 법무지원팀 내 기타 서무업무 수행

나. 주요업무 추진실적

최근 3년간 법무지원팀의 주요업무 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 법무지원팀 주요업무 추진실적

연도	건명 및 사업내용	사업목적	현황 및 실적	성과
2022	의료분쟁예방교육	의료분쟁에 대한 이해를 통해 분쟁예방 및 대처능력 향상 필요성 증가	의료분쟁 예방교육 10회 실시	2021년도 분쟁건수 62건에서 2022년도 분쟁건수 45건으로 감소
	소송가액 및 성격에 따른 소송대리인 선정	의료소송 소송가액 및 성격에 적합한 소송대리인 선정으로 소송 승소율 향상	소송대리인(정*): 1건 소송대리인(울*): 1건 소송대리인(법무지원팀장): 6건	내부변호사 사건 선임으로 인한 착수금(변호사 선임) 및 성공보수금 절감
	중재 제도 적극 활용	장기 민원 또는 자동개시 사건(사망, 의식불명, 중증장애 발생)에 대하여 중재 제도를 공정한 분쟁 해결의 기회로 활용하고자 함	피신청건수: 11건 신청취하건수: 0건 참여건수: 9건 불참여건수: 2건 조정참여율: 81.8%	적극적인 ○○원 활용을 통해 민원으로 인한 진료과 업무 지연 예방
	장기재원환자 해소를 위한 법률지원	코로나19 거점전담병원 지정 및 국가의 코로나19 중증환자 전담치료병상 확보명령을 준수하기 위해 의사의 지속적인 전원 지시에도 불구하고 전원을 거부하는 장기재원환자들에 대해 입·퇴원관리위원회 요청 시 병실명도 소송 추진	총 894일의 장기재원환자에 대한 병실명도소송으로 원고 일부승 판결(요양병원 전원)	장기재원환자의 신속한 전원(퇴원) 조치를 통해 재원일수 및 건강보험 삭감을 줄이고 병상회전은 높여서 병원수익 증대에도 기여
	의료배상책임보험을 통한 안전장치마련	전문적인 의료사고 처리를 통한 안전한 진료환경 조성 및 위험에 대한 안전장치 마련	사고 당 2억한도, 연간보상 5억한도, 공제금액 3천만원의 내·외국인 의료사고 배상책임보험 가입	예상치 못한 의료분쟁으로 인한 고액배상 건에 대비하여 보험가입을 통해 의료진이 진료에 전념할 수 있는 안전한 진료 환경 조성
2023	의료분쟁예방교육	의료분쟁에 대한 이해를 통해 분쟁예방 및 대처능력 향상 필요성 증가	의료분쟁 예방교육 11회 실시	2022년도 분쟁건수 45건에서 2023년도 분쟁건수 44건으로 감소
	소송가액 및 성격에 따른 소송대리인 선정	의료소송 소송가액 및 성격에 적합한 소송대리인 선정으로 소송 승소율 향상	소송대리인(정*): 1건 소송대리인(울*): 1건 소송대리인(법무지원팀장): 4건	내부변호사 사건 선임으로 인한 착수금(변호사 선임) 및 성공보수금 절감

연도	건명 및 사업내용	사업목적	현황 및 실적	성과
	○○원 적절한 활용	민·형사 소송에 따른 병원 및 의료인의 피해 최소화	피신청건수: 11건 신청취하건수: 1건 참여건수: 8건 불참여건수: 2건 조정참여율: 80%	적극적인 ○○원 활용을 통해 민원으로 인한 진료과 업무 지연 예방
	의료배상책임보험을 통한 안전장치 마련	전문적인 의료사고 처리를 통한 안전한 진료환경 조성 및 위험에 대한 안전장치 마련	사고 당 2억한도, 연간보상 5억한도, 공제금액 3천만원의 내·외국인 의료사고 배상책임보험 가입	예상치 못한 의료분쟁으로 인한 고액배상 건에 대비하여 보험가입을 통해 의료진이 진료에 전념할 수 있는 안전한 진료 환경 조성
2024	의료분쟁예방교육	의료분쟁에 대한 이해를 통해 분쟁예방 및 대처능력 향상 필요성 증가	의료분쟁 예방교육 6회 실시 ²⁾	2023년도 배상건수 9건에서 2024년도 배상건수 6건으로 감소
	소송가액 및 성격에 따른 소송대리인 선정	의료소송 소송가액 및 성격에 적합한 소송대리인 선정으로 소송 승소율 향상	소송대리인(세*): 3건 소송대리인(정*): 4건 소송대리인(세*): 1건 소송대리인(도*): 1건 소송대리인(법무지원팀장): 7건 ³⁾	내부변호사 사건 선임으로 인한 착수금(변호사 선임) 및 성공보수금 절감
	의료분쟁 사례집 배포	기존에 제공하던 의료분쟁예방 게시교육 자료의 활용 실태 및 직접적인 사업 효과 파악의 어려움 인식	전체 전문의를 대상으로 이메일 통해 배포함(2024. 6. 28. 설명의무 관련 원내 의료분쟁 배상 사례)	2023년도 분쟁 배상건수 9건에서 2024년도 6건으로 감소되어 중장기 계획 달성에 기여
	○○원 적절한 활용	민·형사 소송에 따른 병원 및 의료인의 피해 최소화	피신청건수: 7건 신청취하건수: 1건 참여건수: 4건 불참여건수: 3건 조정참여율: 66.66%	○○원 피신청건수는 2023년 11건→2024년 7건으로 감소하였으나 참여건수 또한 함께 8건→4건으로 감소하면서 조정참여율 80%→66.66%로 감소
	의료배상책임보험을 통한 안전장치 마련	전문적인 의료사고 처리를 통한 안전한 진료환경 조성 및 위험에 대한 안전장치 마련	사고 당 1억한도, 연간보상 2억한도, 공제금액 2천만원의 외국인 의료사고 배상책임보험 가입 ⁴⁾	예상치 못한 의료분쟁으로 인한 고액배상 건에 대비하여 보험가입을 통해 의료진이 진료에 전념할 수 있는 안전한 진료 환경 조성

2) 전공의 공백으로 인해 전년도 대비 교육 시행 횟수 저조

3) 비의료사건 포함

4) 비상경영 운영으로 인해 2024년 5월부터 대상 범위 축소하여 재가입

다. 법무지원팀 업무별 통계 현황

최근 3년간 법무지원팀의 업무별 통계 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 법무관련 업무별 통계 현황

(단위: 건)

연도	자문업무(내부)	자문업무(외부)	소송업무	의료분쟁
2022	81	6	10	33 / 11 / 1
2023	96	10	5	31 / 11 / 2
2024	98	11	12	38 / 7 / 4
총계	275	27	27	102 / 29 / 7

- 자문 업무는 회신일, 소송 및 의료분쟁은 접수일 기준으로 집계
- 의료분쟁: 자체민원 / ○○원 / ◇◇◇원
(자체민원에서 합의 안 되어 ○○원/◇◇◇원 접수된 경우에도 하나의 사건으로 집계)
- 소송 이송사건인 경우 이송 결정된 일자를 소제기일자로 봄
- 비송사건(조정, 결정 등) 포함
- 최초 소제기 이후 항소, 상고사건은 별도로 보지 않고 동일하게 1건으로 함
(소제기일자는 1심 소제기일자로 함)
- 비송사건에서 동일건(원고 동일)이 본안소송으로 가는 경우도 1건으로 보고 소제기일자는 최초 비송사건 제기일자로 함

라. 부서운영경비 사용 현황

최근 3년간 법무지원팀의 부서운영경비 사용 현황은 [표 6]과 같다.

[표 6] 법무지원팀 부서운영경비 사용 현황

(단위: 원, %)

구분	2022			2023			2024		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	1,800,000	1,799,560	99.9	1,800,000	1,799,540	99.9	1,395,000	1,394,180	99.9

III 감사결과

감사결과 모범사례 및 총 5건의 부당·개선 사항에 대한 처분을 종류별로 구분하면 [표 7]과 같으며, 확인된 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같다.

[표 7] 법무지원팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사처 분(인원)	비위 (인원)	모범 사례		
6								2	2	1				1		

법무지원팀 감사결과 확인된 주요 사항

- ☐ [모범사례] 능동적이고 실질적인 의료분쟁 관리 체계 구축
 - 적극적인 예방 활동과 제도 활용을 중심으로 능동적이고 실질적인 의료분쟁 관리 체계를 구축
- ☐ 의료사고예방위원회 운영 미흡
 - 최근 3년간 총 4회 개최로 정기적이고 실질적인 운영 미흡
- ☐ 소송·채권 관련 업무 절차 보완
 - 소송·채권 관련 업무결과 관리 및 부서 간 업무처리 미흡
- ☐ 지연이자 관련 보고 절차 간소화
 - 항소 포기 결정 이후 배상금 실제 지급일까지 기간 지연
- ☐ 법률자문기관 선정 관련 심사·평가 기준 미흡
 - 정량평가 항목에 대한 객관적 심사·평가 기준 부재
- ☐ 법률자문 관련 자료 보안 관리 미흡
 - 법률자문기관 계약 체결 시 특수조건 관련 조항 미흡

법무지원팀은 병원의 안정적인 운영과 환자 및 임직원의 권익 보호를 위해 각종 법률 자문을 수행하며, 의료현장에서 발생할 수 있는 분쟁 및 소송 등 다양한 법적 이슈에 선제적으로 대응하여 **병원의 법적 리스크를 최소화하고, 안전하고 신뢰받는 의료환경 조성**에 중요한 역할을 하고 있다.

특히 법무지원팀은 효과적인 의료분쟁 관리 체계 구축을 위해 **다양한 예방교육과 실질적인 정보를 주기적으로 제공하고, 조정·중재 제도를 적극 활용하여 불필요한 소송을 줄이는 등 신속한 분쟁 해결에 크게 기여하였다.** 이러한 노력은 병원의 의료분쟁 발생률을 감소시키는데 중요한 역할을 했으며 예산 절감 및 병원 신뢰도에도 긍정적인 영향을 미쳐 타 부서의 귀감이 되는 바, 모범사례로 선정하였다.

이번 정기감사를 통해 법무지원팀 업무 전반을 살펴본 결과, 대부분의 업무가 관계 법령 및 규정을 준수하여 적정하게 수행되고 있음을 확인하였으나, ‘의료사고예방위원회 운영 미흡’ 외 4건의 지적사항에 대해서는 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 권고·개선·통보로 처분 요구하였다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건 명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	법무 지원팀	능동적이고 실질적인 의료분쟁 관리 체계 구축	모범사례 (통보)	-	-	-	
2		의료사고예방위원회 운영 미흡	권고	-	-	처분 후 2개월내	
3		소송·채권 관련 업무 절차 보완	통보	-	-	"	
4		지연이자 관련 보고 절차 간소화	개선요구	-	-	"	
5		법률자문기관 선정 관련 심사·평가 기준 미흡	개선요구	-	-	"	
6		법률자문 관련 자료 보안 관리 미흡	권고	-	-	"	

2. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

통 보(모범사례)

제 목 능동적이고 실질적인 의료분쟁 관리 체계 구축
소관부서 부산대학교병원 법무지원팀
조치부서 부산대학교병원 법무지원팀

1. 모범사례 선정사유

- 의료진과 전 직원 대상 정기적·맞춤형 교육을 통해 의료분쟁에 대한 이해와 대응 역량을 꾸준히 강화
- 의료분쟁 발생률 감소 등 실질적인 성과를 거두어 예방교육의 효과성을 입증
- 조정 절차에 적극 참여하여 의료분쟁의 신속한 해결과 불필요한 소송 예방에 기여
- 조정·중재 제도의 실효성을 높이고 상호 신뢰 구축 및 병원 신뢰도 제고

2. 추진 배경

- ○○○○○○○○○○○원(이하 ‘○○원’)은 2012년 서울 본원, 2018년 부산

지원 개원 이후 신속하고 전문적인 의료분쟁 해결 기능을 수행하며, 최근 5년간 의료분쟁 조정 신청이 연평균 1.5% 증가하는 추세이며 2022년부터 상담건수가 상승세를 보이고 있음⁵⁾

- 의료 환경 변화와 환자 권익 보호 요구 증가로 병원 직원의 분쟁 대응 역량 함양과 분쟁 예방 교육의 지속적 시행이 필요함
- ○○원의 합의권고 제도를 능동적으로 활용하여 병원의 입장 소명 및 합리적 배상금 책정을 도모하고, 분쟁 장기화와 의료진 형사책임 최소화를 목표로 함

3. 추진사항

가. 지속적인 의료분쟁 예방교육 시행

▶ 필요성

- 의료분쟁에 대한 이해 증진과 대응 역량 강화로 재발 방지 및 분쟁 최소화 필요
- 의료소송 및 분쟁 조정 신청 증가로 인한 병원의 행정적·재정적 손실 최소화 요구
- 의료법 및 판례 등 사회 환경 변화에 따른 선제적 대응 및 안전한 진료 환경 조성 필수

▶ 추진활동

- 집체교육: 신규 전공의 및 전임의 대상 예방교육, 전 직원 대상 정기 교육 시행
- 진료과 방문교육: 응급의학과, 산부인과 등 현장 방문 맞춤형 교육 진행
- 비대면 교육: 분기별 온라인 교육 실시로 접근성 및 참여율 제고

5) 2024년도 ○○원 의료분쟁 조정·중재 통계 연보 p34, 37.

최근 3년간 집체교육 및 진료과 방문교육 사례



2022년 신규 전공의 및 전임의 예방교육
(2.22./3.2.)



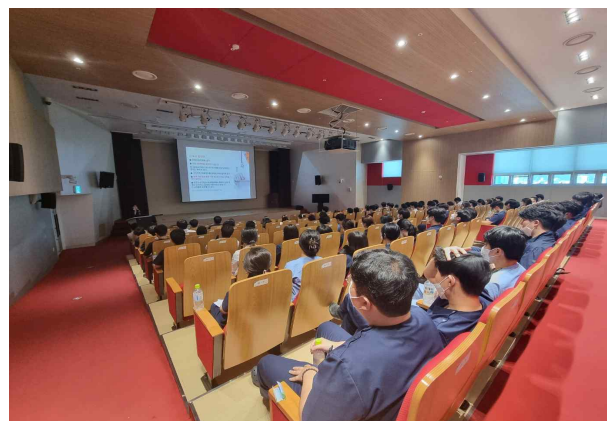
2022년 전직원 교육(12.5.)



2023년 신규 전공의 및 전임의 예방교육
(2.21./3.2.)



2023년 전직원 교육(10.20.)



2023년 전공의 교육(8.3)



2023년 진료과 방문교육(6.28./8.28.)

※ 2024년 전공의 공백으로 인해 교육 일정 등 원활한 교육 운영에 어려움이 따름

- 게시판 및 이메일·그룹웨어 교육: 의료분쟁 사례 분석, 예방 가이드 등
지속적 정보 제공

연도	일자	내용
2022	1. 26.	2021 배상사건의 분쟁유형 분석 및 검토
	5. 10.	대장내시경 관련 의료분쟁 사례
	10. 4.	환자의 특수성에 의한 설명의무 위반 인정 사례
	12. 30.	주사 관련 원내 의료분쟁 사례
2023	3. 6.	2022 배상사건의 분쟁유형 분석 및 검토
	7. 25.	코로나19 의료분쟁 조정사례 및 예방 시사점
	10. 19.	의료행위 단계별 의료분쟁 예방가이드
	12. 29.	욕창 관련 원내 의료분쟁 사례
2024	7. 1.	설명 의무 관련 원내 의료분쟁 배상 사례
	7. 16.	간호사 중심의 의료사고 예방방안
	12. 26.	동의서 작성 시 유의사항

▶ 기대효과

- 의료분쟁 사전 인지 및 대응 능력 향상으로 유사 사례 예방 확대
- 환자와의 소통 역량 개선을 통한 민원 감소 및 환자 만족도 제고
- 조직 차원의 리스크 관리 역량 강화 및 책임의식 고취

나. 능동적인 조정·중재 제도 활용

▶ 필요성

- 무분별한 조정 불참여는 민·형사 소송으로 비화되어 인적·물적 비용을
증가시킬 위험 초래
- 주치의 판단과 법률 검토를 통해 ○○원 조정 참여 여부를 결정
- 2018년부터 ○○원 합의권고 및 조정결정으로 대부분 사건 원만히 해결

(단위: 건, %)

연도	접수건수 (A)	신청취하건수 (B)	참여건수 (C)	불참여건수 (D=A-B-C)	조정참여율 (C/(A-B)×100)	비고
2022	11	0	9	2	81.8	
2023	11	1	8	2	80	
2024	7	1	4	3	66.7	

※ 2022년부터 2024년까지 ○○원 조정절차 참여율은 평균 76.15%로 부산지원 평균⁶⁾보다 상회⁷⁾

▶ 추진 활동

- 업무상 과실 의심 사안은 적극적으로 조정 절차에 참여해 합의 도출
- 의료분쟁조정법에 따라 ○○원 합의 사건은 의료인의 형사책임 특례를 적용⁸⁾, 의료진 보호에 기여

▶ 기대효과

- 적극적 조정 참여 및 배상금 협상을 통해 소송비용 및 의료분쟁 비용 절감
- 분쟁의 조기 종결과 의료기관 신뢰도 향상에 기여

4. 성과 및 향후 계획

가. 주요 성과

- 의료분쟁 건수는 적극적 예방교육 시행으로 2021년 62건에서 2022년 45건으로 27.4% 감소, 2023년과 2024년에도 평균 46건으로 안정적 관리
- 부산지원 개원 이후 ○○원 조정신청 건수는 급격히 증가했으나, 지속적인 예방교육 시행으로 분쟁 감소 추세 유지

(단위: 건, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 감소율
건수	36	17	18	8	11	11	7	23.88

6) 부산지원(부산지역 전체 병원 등 포함)의 전체사건 중 조정이 실제 개시된 비율 69%

7) 2024년도 ○○원 의료분쟁 조정·중재 통계 연보 p54.

8) 의료분쟁조정법 제51조에 의거 ○○원에서 합의된 사건에 대해 공소를 제기할 수 없음

- ○○원 조정 사건 배상금은 합의권고액 대비 평균 29.76% 절감

(단위: 원, %)

연도	진료과	신청금액	합의권고금액 (A)	실제배상금액 (B)	절감액 (A-B)	절감율
2022	산부인과				10,000,000	20
	성형외과				2,000,000	50
	영상의학과				5,000,000	25
2023	성형외과				0	0
	소화기내과				0	0
	심장혈관 흉부외과				20,000,000	40
	외과				5,000,000	50
	호흡기 알레르기내과				5,000,000	55.6
2024	소화기내과				0	0
	심장혈관 흉부외과				40,000,000	57.1

- 조정제도 적극 활용이 ○○원 기관 신뢰도 향상에 크게 이바지하여 2024
년 **최우수**부장관 표창 수상(분쟁업무 담당자) 및 업무 역량 인정받음

나. 향후 계획

- 의료분쟁 감소가 완만해지는 안정기 진입으로 지속적 관리와 예측 불가능성 대비 필요
- 비대면·온라인 교육 활성화 및 의료진 참여 유도 방안 마련 예정
- 분쟁 예방 및 조정 제도 활용 체계 강화로 안정적 의료환경 조성 목표

법무지원팀의 업무사례는 의료분쟁을 사전에 예방하고 신속하게 해결하기 위해 체계적이고 지속적인 노력을 기울인 점이 높이 평가되며,

먼저, 의료진과 전 직원을 대상으로 정기적이고 맞춤형으로 예방교육을 실시함으로써 의료분쟁에 대한 이해도를 높이고 대응 역량을 지속적으로 강화하였다. 특히 집체교육, 진료과 방문교육, 온라인 교육 등 다양한 방식의 교육을 병행하고, 분쟁사례 분석 및 예방 가이드를 이메일과 그룹웨어 등을 통해 주기적으로 공유함으로써 실질적인 분쟁 예방 효과를 거두었다. 이러한 예방 중심의 활동은 의료분쟁 발생률 감소라는 가시적인 성과로 이어졌으며, 실제로 2021년 62건에 달했던 의료분쟁 건수가 2022년에는 45건으로 감소하는 등 실효성을 입증하였다.

더불어, ○○원의 조정 절차에도 적극 참여하여 불필요한 소송을 줄이고 분쟁을 신속히 해결하는 데 기여하였다. 그 결과 조정 참여율이 부산지역 평균보다 높은 수준을 기록하며 제도 활용에 모범을 보였고, 배상금 또한 합의권 고액 대비 평균 약 30% 절감하는 성과를 달성하였다. 아울러, ○○원의 합의권고 제도를 효과적으로 활용함으로써 의료인의 형사책임을 최소화하고 병원의 법적 리스크를 줄이는 데도 이바지하였다.

법무지원팀의 이러한 노력은 병원 신뢰도 제고와 안전한 진료환경 조성으로 이어졌으며, 2024년에는 분쟁업무 담당자가 ♡♡♡♡부장관 표창을 수상하며 그 성과를 공식적으로 인정받는 쾌거를 이루었다. 이에 예방 활동과 제도 활용을 중심으로 능동적이고 실질적인 의료분쟁 관리 체계를 구축한 점이 타의 본보기가 되므로 모범사례로 추천한다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

의료분쟁 예방을 위해 정기적 맞춤형 교육을 시행하고, ○○원 조정·중재 제도를 능동적으로 활용하여 의료분쟁의 신속한 해결과 소송 예방에 기여함으로써 병원의 신뢰도 제고와 안정적인 진료환경 조성에 이바지 한 법무지원팀의 성과를 높이 평가하기에, 위 모범사례를 칭찬하여 주시고 향후 계획에 따라 의료분쟁 예방 활동과 조정·중재 제도 활용이 지속적으로 시행될 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 부탁드립니다. (통보-모범사례)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 의료사고예방위원회 운영 미흡

소관부서 부산대학교병원 법무지원팀

조치부서 부산대학교병원 법무지원팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 법무지원팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원의 각종 의료분쟁, 소송, 법률자문, 임직원의 안전 및 위해 관련 고소·고발 등의 업무를 담당하고 있으며, 의료진 및 직원을 대상으로 의료분쟁 예방교육 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단이 되는 근거)

의료사고로 인한 피해를 신속·공정하게 구제하고 보건의료인의 안정적인 진료 환경을 조성하기 위해 「의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률」 제5조 및 같은법 시행규칙 제2조에 따라 우리병원은 『의료사고예방위원회』를

설치·운영하고 있다. 의료사고예방위원회는 병원 내 의료사고 예방과 의료분쟁 조정에 필요한 사항을 심의하는 기구로, 운영에 관한 사항은 의료사고예방위원회규정을 따르며 [표 1]과 같은 사항들을 심의하도록 규정하고 있다.

[표 1] 의료사고예방위원회규정

구분	상세내용
제4조 (위원회의 기능)	위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다. 1. 의료사고 및 의료분쟁의 사전 예방 및 긴급 대책, 재발방지 등에 관한 사항 2. 의료분쟁발생시 진상조사 및 원인규명에 관한 사항 3. 의료분쟁의 해결방안에 관한 사항 4. 의료분쟁의 조정 조서 작성 및 진료비 감면에 관한 사항 5. 기타 의료사고예방 및 의료분쟁 해결에 필요하여 원장이 요구한 사항

3. 감사결과 확인된 문제

2022. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 의료사고예방위원회 운영 현황을 확인한 결과, 최근 3년간 총 4회의 심의가 이루어졌으며, 이 중 3회는 자문기관 선정을 위한 서면심의를 진행하였고, 1회는 ○○○○○○○○○○원 권고 조치 수용 여부를 논의한 대면심의로 확인되었다.

[표 2] 의료사고예방위원회 운영 현황

년도	개최일자	심의방법	회의록	심의사항	비고
2022	2022. 8.	서면심의	유	자문기관 선정 관련 심의	
2023	2023. 2.	대면심의	유	○○○○○○○○○○원 권고 조치 수용 여부 논의	
	2023. 9.	서면심의	유	자문기관 선정 관련 심의	
2024	2024. 9.	서면심의	유	자문기관 선정 관련 심의	

의료사고예방위원회는 의료사고 발생 시 신속한 대응을 통해 의료분쟁의 확산을 최소화하고, 발생한 분쟁에 대해서는 정확한 원인 분석과 합리적인 해결방안을 마련함으로써 유사 사고의 재발을 방지하고 예방 대책을 수립하는데 그 목적이 있다. 그러나 위원회의 실제 운영 실적을 볼 때, 의료사고 예방 및 분쟁 조정 기능이 충분히 이행되지 않고 있으며, 운영의 실효성이 떨어진다는 점에서 위원회의 목적과 운영 취지에 부합하지 못하는 실정이다. 따라서 위원회 운영 활성화 방안을 마련하고, 정기적이고 실질적인 심의를 통해 의료사고 예방과 분쟁 조정 기능이 보다 효과적으로 이루어질 수 있도록 개선이 필요하다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

법무지원팀에서는 의료사고예방위원회가 관련 규정에 부합하고, 본연의 목적에 맞게 적절하게 운영될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

의료사고예방위원회가 본래의 목적에 부합하며, 의료사고 예방 및 분쟁 조정 기능이 원활히 수행될 수 있도록 정기적이고 실질적인 운영 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (권고)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 소송·채권 관련 업무 절차 보완

소관부서 부산대학교병원 법무지원팀

조치부서 부산대학교병원 법무지원팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 법무지원팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원의 각종 의료분쟁, 소송, 법률자문, 임직원의 안전 및 위해 관련 고소·고발 등의 업무를 담당하고 있으며, 의료진 및 직원을 대상으로 의료분쟁 예방교육 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정(판단이 되는 근거)

부산대학교병원 업무분장규정에서는 아래 [표 1]과 같이 법무지원팀 업무에 관한 내용을 명시하고 있다.

[표 1] 관련 규정

구분	상세내용
업무분장규정	제7조의6(법무지원팀) 법무지원팀장은 다음 각 호의 업무를 분장한다. 1. 의료분쟁 민원업무에 관한 사항 2. 의료사고예방위원회 운영에 관한 사항 3. 일반 및 의료분쟁 소송에 관한 사항 4. ○○○○○○○○○원 접수민원에 관한사항 5. ◇◇◇◇◇원 접수민원에 관한 사항 6. 의료분쟁예방교육실시에 관한 사항 7. 각종 법률자문 업무에 관한 사항 8. 임직원 안전 및 위해 관련 고소·고발에 관한 사항

3. 감사결과 확인된 문제

① 2021년 7월 연구지원팀에서 연구비 잔액 미입금 사실에 대해 법적 조치를 요청함에 따라, 법무지원팀은 해당 업체(♂♂♂♂♂주식회사)를 상대로 ▲▲지방법원에 채권압류 및 추심명령을 신청하였고, 그 결과 2022년 3월에 추심 청구액 12,412,040원⁹⁾ 중 일부인 213,747원이 회수되었다. 이후 법무지원팀은 남은 잔액 12,198,293원에 대해 관련 부서인 연구지원팀에 해당 법적 조치의 처리 결과를 서면으로 통보하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 채권 확보를 위한 진행 과정(연구비)

날짜	진행사항	비고
2021. 7. 23.	연구지원팀에서 법적조치 요청	원금: 10,800,000원 이자: 1,458,740원 추심금 213,747원 입금됨
2021. 9. 28.	▲▲지방법원 지급명령결정서 확정	
2022. 3. 7.	▲▲지방법원 채권압류 및 추심명령신청서 접수	
2022. 4. 28.	추심금 청구금액 입금	
~ 현재	연구지원팀 서면 미통보	

9) 원리금(원금+이자) 12,258,740 + 지급명령절차비용 66,500원 + 신청비용 86,800원

② 2022년 7월, 회계관리팀에서는 (주)♡♡♡에 과오지급된 2,187,092원의 회수를 위해 법적 조치를 요청하였고, 법무지원팀은 부당이득금 반환에 대한 가압류를 법원에 신청하였다. 그러나 요청 금액이 소액이라는 사유로 가압류 신청은 기각되었고, 항고 또한 기각되어 재항고를 포기하기로 내부적으로 결정하였으나, 관련 부서인 회계관리팀에 해당 법적 조치의 처리 결과를 서면으로 통보하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 3] 채권 확보를 위한 진행 과정(과오지급금)

날짜	진행사항	비고
2022. 7. 27.	회계관리팀에서 채권압류 관련 미처리 금액 회수 협조 요청	청구금액: 2,187,092원 (비교적 소액으로 기각 결정)
2023. 1. 19.	▼▼지방법원 지급명령신청 승소	
2023. 3. 15.	▲▲지방법원 가압류신청 항소 기각 결정	
23. 3. 27.	항고포기에 관한 내부결재	
~ 현재	회계관리팀 서면 미통보	

③ 2022년 6월 의료분쟁 건에 대해 환자 ○○○○이 법원에 조정 신청함에 따라 변호사 선임(안)이 내부결재 되었다. 그러나 이후 원고 측의 소 취하로 사건이 종결되었음에도 불구하고, 법무지원팀은 변호사 선임 이후 소 취하에 따른 사건 종결에 대한 결과 보고를 진행하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 4] 의료분쟁 조정 관련 진행 과정

날짜	진행사항	비고
2022. 6. 3.	○○○○○○○○○○원에서 조정결과 통지	청구금액: 23,452,400원
2022. 6. 8.	조정결정에 대한 동의 여부 결재	

날짜	진행사항	비고
2022. 8. 2.	의료분쟁소송 법원 조정 신청에 따른 변호사 선임 결재	(원고측 소취하 확인됨)
~ 현재	결과 미보고	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

법무지원팀에서는 법무 관련 업무 특성상 사안 관리 및 부서 간 업무 처리 결과 관리에 미흡한 점이 발생하였으며, 향후에는 관련 업무 관리를 철저히 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

소송·채권 관련 업무 처리 시 법적 조치의 결과를 관련 부서에 서면으로 통보 하시기 바라며, 사건 종결 시에는 결과보고를 철저히 하여 법무 업무에 만전을 기해 주시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

개 선 요 구

제 목 자연이자 관련 보고 절차 간소화

소관부서 부산대학교병원 법무지원팀

조치부서 부산대학교병원 법무지원팀

1. 업무개요

부산대학교병원 법무지원팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원의 각종 의료분쟁, 소송, 법률자문, 임직원의 안전 및 위해 관련 고소·고발 등의 업무를 담당하고 있으며, 의료진 및 직원을 대상으로 의료분쟁 예방교육 업무를 수행하고 있다.

2. 관련기준(판단이 되는 근거)

부산대학교병원은 일반 및 의료분쟁 소송, ○○○○○○○○○○○원 접수민원 등 각종 법률적인 일을 효율적으로 처리하기 위해 [표 1]과 같이 규정하고 있다.

[표 1] 규정 및 법령

구분	상세내용
고문변호사운영 및 소송업무에 관한 규정	제8조(소송업무의 수행) ① 보험사를 통해 의료소송을 진행할 경우 보험사가 선임한 변호사를 소송대리인으로 하되, 보험적용이 불가한 소송(의료포함)의 경우 소송가액, 소송내용에 따라 전문성을 감안하여 선임하도록 한다. ② 소제기 및 피소되어 소송업무를 요청부서의 협조 요구가 있을 경우 최대한 협조하되, 소송대리인의 선임이 필요한 경우 법무지원팀에서는 원장의 결재를 득하여 진행한다.
소송촉진 등에 관한 특례법	제3조(법정이율) ① 금전채무의 전부 또는 일부의 이행을 명하는 판결(심판을 포함한다. 이하 같다)을 선고할 경우, 금전채무 불이행으로 인한 손해배상액 산정의 기준이 되는 법정이율은 그 금전채무의 이행을 구하는 소장(訴狀) 또는 이에 준하는 서면(書面)이 채무자에게 송달된 날의 다음 날부터는 연 100분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제 여건을 고려하여 대통령령으로 정하는 이율 ¹⁰⁾ 에 따른다. 다만, 「민사소송법」 제251조에 규정된 소(訴)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 감사결과 확인된 문제

법무지원팀에서는 원고가 부산대학교병원을 상대로 제기한 의료분쟁 소송과 관련하여, 소장이 접수 되면 사실관계를 확인한 후 소송대리인을 선임하여 대응을 하고 있고, 1심 법원 판결(원고 승소)에 따라 항소 여부는 병원장 결재를 통해 결정하고 있으며, 항소의 실익이 없는 경우 판결을 수용하고 판결 주문에 따른 원금 및 이에 대한 일정기한 까지 1차 지연이자(연 5%), 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 2차 지연이자(연 12%)를 계산한 배상금을 원고에게 지급하고 있다. 이와 관련하여 2022. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 법무지원팀에서 지급한 배상금 내역을 검토한 결과, [표 2]와 같이 배상금 지급 또한 병원장 결재를 통해 이루어지고 있었으며, 이로 인해 항소 포기 결정 이후 실제 지급일까지의 기간이 다소 지연되어 지연이자가 증가된 것을 확인하였다.

10) 「소송촉진 등에 관한 특례법」 제3조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 이율”이란 연 100분의 12를 말한다.

[표 2] 배상금 지급 내역

(단위: 원)

순번	구분	결재 일자	판결 원금	지연이자(1차+2차)	비고
1	항소 여부 결정	2023. 10. 10.	7,000,000	▼ 2,011,309	항소 포기 결정 후 즉시 지급 경우
	배상금 지급	2023. 10. 27.		▲ 2,057,210	2023. 10. 30. 지급
2	항소 여부 결정	2023. 11. 23.	1,000,000	▼ 93,223	항소 포기 결정 후 즉시 지급 경우
	배상금 지급	2023. 12. 4.		▲ 97,813	2023. 12. 7. 지급
3	항소 여부 결정	2024. 11. 26.	20,000,000	▼ 6,309,040	항소 포기 결정 후 즉시 지급 경우
	배상금 지급	2024. 12. 02.		▲ 6,348,492	결재 일자에 지급

결과적으로 지난 3년간 법무지원팀에서 지급한 배상금 내역 중 지연이자는 항소 포기 결정 후 즉시 지급 했을 경우와 실제 배상금 지급일을 비교하였을 때 지연이자 차액은 크지 않았지만, ① 판결 원금이 클수록 지연이자도 비례하여 증가하며, 배상금 지급 시점이 지연될 경우 불필요한 추가 지연이자가 발생하고, ② 항소 여부 결정 및 배상금 지급 모두 병원장 결재를 통해 이루어지고 있어 행정 비효율 및 시간 낭비가 발생하므로 이에 대한 절차 개선이 요구된다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

법무지원팀에서는 항소 여부 및 배상금 지급 절차와 관련하여 행정 효율성을 제고하고 배상금을 신속하게 지급 할 수 있도록 하며, 향후 이러한 일이 재발되지 않도록 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

항소 포기 결정 후 배상금 지급과 관련하여 지연이자 발생을 최소화하고, 행정 절차를 간소화하여 효율적인 업무 처리가 이루어지도록 개선하여 주시기 바랍니다. (개선 요구)

부 산 대 학 교 병 원

개 선 요 구

제 목 법률자문기관 선정 관련 심사·평가 기준 미흡

소관부서 부산대학교병원 법무지원팀

조치부서 부산대학교병원 법무지원팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 법무지원팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원의 각종 의료분쟁, 소송, 법률자문, 임직원의 안전 및 위해 관련 고소·고발 등의 업무를 담당하고 있으며, 의료진 및 직원을 대상으로 의료분쟁 예방교육 업무를 수행하고 있다.

2. 관련근거(판단이 되는 근거)

우리병원은 ◆◆◆◆◆회 제도 개선 권고¹¹⁾에 따라 외부 추천 방식을 통해 법률자문기관을 위촉¹²⁾하고 있으며, 법무지원팀에서는 위촉과정의 공정성

11) [◆◆◆◆◆회 권고 세부과제번호 2013E001001] 법률고문 또는 소송수행 변호사 위촉 시 공모방식 도입

12) 감사실-1982(2018.10.15.) 법률고문 및 소송수행 변호사 선정·운영 지침(부산대학교병원)

과 투명성 제고를 위해 ■■■■■회에 법률자문기관 추천을 의뢰하고, 후보기관을 추천받고 있다. 이에 따라 의료사고예방위원회에서는 추천받은 후보기관을 대상으로 [표 1]과 같이 제안서 및 관련 서류를 검토하여 재무, 인력, 경험, 업무이해도 등 10개 항목에 대해 각 위원이 평가점수를 부여하고, 합산 점수가 가장 높은 기관을 법률자문기관으로 최종 선정하고 있다.

[표 1] 자문기관 선정 관련 제출서류

구분	제출서류 상세
공통	[서식-1] 제안서, 사업자등록증 사본, 법인등기부등본, 국세/지방세 완납증명서, 법인인감증명서 및 사용인감계
재무 관련	최근 3년간 재무재표
인력 관련	변호사 등록증명원(●●●●●협회 발급: 개업, 휴업 등 경력사항 포함)
경력 관련	판·검사, 군법무관 경력 증명서(해당 시)
윤리 관련	징계처분내역서 및 무징계증명원(●●●●●협회 발급)
기타	[서식-2] 위촉변호사 추천서(필요 시 추가 제출)

3. 감사결과 확인된 문제

2022. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 법률자문기관 선정 과정에서 평가기준 및 항목별 배점의 적정성을 검토한 결과, 정량평가와 정성평가 간의 구분이 명확하지 않고, 정량평가 항목에 대해 구체적인 수치 기준이 마련되어 있지 않아 심사위원의 주관적 판단에 따라 평가가 이루어진 것으로 확인되었다.

[표 2] 자문기관 선정 관련 심사평가표 개선사항

연번	문항	배점	검토결과	평가구분
1	자문기관으로서 접근성은 용이한가? (일반현황)	10점	동일 지역 또는 병원 인접 여부 등 객관적 평가 가능	정량

연번	문항	배점	검토결과	평가구분
2	자문기관으로서 소속 변호사의 구성은 충분한가? (인력현황)	10점	변호사 수 등 정확한 데이터로 평가 가능	정량
3	의료관련 송무에 대한 이해도는 적절한가? (업무 이해도)	10점	경험, 지식수준 등 질적 판단에 기반한 평가 가능	정성
4	소송 수임 규모는 적절한가? (업무수행능력)	10점	연간 수임 건수 등 객관적 수치로 평가 가능	정량
5	전체 소송 수임 규모 중 의료관련 소송의 비중은 적절한가? (업무수행능력)	10점	전체 수임 중 의료사건 비율 등 명확한 기준으로 평가 가능	정량
6	의료관련 소송의 경험은 충분한가? (업무수행능력)	10점	경험의 깊이, 난이도 등 질적 평가 요소	정성
7	의료관련 법률 자문 경험은 충분한가? (업무수행능력)	10점	자문의 질, 경험의 다양성 등 질적 평가 요소	정성
8	현재 자문을 담당하고 있는 기관의 규모는 적절한가? (업무수행능력)	10점	조직규모, 직원 수, 매출 등 객관적 수치로 평가 가능	정량
9	제안서의 내용은 충실한가? (지원내용)	10점	제안서의 내용, 완성도, 현실성 등 질적 판단 요소	정성
10	자문기관으로서 신뢰할 수 있는가? (청렴신뢰)	10점	객관적 수치화가 어려운 주관적 평가 요소	정성

이는 위원 간 항목별 점수 편차가 객관적인 기준에 의해 결정되지 않고, 각 점수에 대한 명확한 근거가 부족하여 심사의 전문성과 신뢰성을 저해할 수 있으며 평가 결과의 공정성과 형평성에 대한 우려를 초래할 수 있다. 따라서 평가 항목을 제출된 서류와 연계하여 표준화하고, 정량평가 항목에 대해 명확한 평가 기준을 마련하여 심사과정의 투명성을 높이는 방안이 필요할 것으로 판단된다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

법무지원팀에서는 법률자문기관 선정 시 심사·평가 절차가 투명하게 이루어질 수 있도록 명확한 평가 기준을 마련하여 시행될 수 있게 업무를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

법률자문기관 선정 시 제출된 서류를 바탕으로 명확한 평가기준을 마련하여, 공정하고 투명한 심사 및 평가가 이루어질 수 있도록 업무를 개선하여 주시기 바랍니다. (개선 요구)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 법률자문 관련 자료 보안 관리 미흡

소관부서 부산대학교병원 법무지원팀

조치부서 부산대학교병원 법무지원팀

1. 업무개요

부산대학교병원 법무지원팀에서는 관련 법령 및 병원 규정에 따라 병원의 각종 의료분쟁, 소송, 법률자문, 임직원의 안전 및 위해 관련 고소·고발 등의 업무를 담당하고 있으며, 의료진 및 직원을 대상으로 의료분쟁 예방교육 업무를 수행하고 있다.

2. 관련기준(판단이 되는 근거)

부산대학교병원은 각종 법률 자문 요청에 관하여 내부적으로 자문을 제공하고 있고, 자문의 목적·성질 등에 따라 필요한 경우 외부 법률자문기관과 자문 계약을 진행하며, 그에 관한 사항을 [표 1]과 같이 규정하고 있다.

[표 1] 관련 규정 및 계약서

구분	상세내용
고문변호사운영 및 소송업무에 관한 규정	제2조(자문대상업무) 자문을 얻고자 하는 대상업무는 다음 각호와 같다. 1. 미수금 청구소송에 관한 사항 2. 진료관계 손해배상 청구소송에 관한 사항 3. 각종 계약 또는 계약의 불이행등에 의한 채권 및 채무의 청구소송에 관한 사항 4. 법의 해석 등 기타 병원업무에 관련된 법률관계 사항 제5조(자문요청) ① 제2조에 정한 자문 대상 업무에 관한 자문요청은 소관 부서장이 법무지원팀에 문서로 의뢰하고 법무지원팀은 고문변호사에게 자문을 요청한다. 다만, 경미하다고 판단되는 사항은 소관부서장이 고문변호사에게 구두로 직접 자문을 요청할 수 있다.
회계규정	제202조(계약서의 작성) ① 원장 또는 그 위임을 받은자는 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적·계약금액·이행기간·계약보증금·위험부담·지체상금 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 한다. ② 제1항의 규정에 의하여 계약서를 작성한 경우에는 계약일반사항 이외에 당해계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.
법률자문기관 계약 특수조건	제1조(목적) 부산대학교병원(이하 "갑"이라 한다)은 법무법인(♠♠)♠♠(이하 "을"이라 한다)을 부산대학교병원 법률자문기관으로 위촉하고, "을"은 이를 수락함으로써 부산대학교병원의 각종 소송사건 및 업무상 필요한 법률문제에 관한 자문과 지도에 임하여 효율적인 쟁송업무가 수행되도록 함을 목적으로 한다. 제2조(고문업무) '을'은 다음 각호에 정하는 사항에 관하여 '갑'의 자문에 응한다. 1. 미수금 청구소송에 관한 자문과 지도 2. 진료관계 손해배상 청구소송에 관한 자문과 지도 3. 각종 계약 또는 계약의 불이행등에 의한 채권 및 채무의 청구소송에 관한 자문과 지도 4. 법의 해석 등 기타 병원업무에 관련된 법률관계 자문과 지도 제8조(비밀준수) '을'은 직무상 알게 된 '갑'의 비밀을 준수하고 누설하여서는 아니된다.

3. 감사결과 확인된 문제

법무지원팀에서는 각 부서에서 계약, 인사, 소송 등 다양한 법률자문 요청에 대응하기 위해 물류관리팀을 통하여 법률자문기관과 계약을 체결하였다. 이에 대해 2022. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 계약의 이행 및 적정성을 검토한 결과, 전반적인 계약 이행에는 문제가 없는 것으로 파악되었으나 자문의

뢰 시 자료 보안과 관련하여 법률자문계약 특수조건 제8조 ‘직무상 알게 된 비밀을 준수하고 누설하여서는 아니된다’라는 문구만 명시되어 있는 것을 확인하였다. 한편, 보건의료정보팀에서 매년 실시하는 개인정보 처리업무 관련 안내에 따르면, [표 2]와 같이 개인정보 처리위탁 특수조건에는 보다 구체적인 자료 보안 사항 등이 명시되어 있는 바, 자문의뢰업무가 개인정보처리위탁 업무가 아니라 하더라도 자료 보안 관리에 미흡한 점이 있어 개인정보처리위탁 특수조건을 참고하여 업무 특성에 맞게 보완이 필요할 것으로 판단된다.

[표 2] 개인정보처리위탁 특수조건 참고 항목

구분	상세내용
제7조 (개인정보의 처리제한)	① “을”은 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.
제10조 (개인정보의 파기)	① “을”은 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “갑”에게 확인받아야 한다.
제12조 (손해배상)	① “을” 또는 “을”의 임직원 기타 “을”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “을” 또는 “을”의 임직원 기타 “을”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “갑” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “을”은 그 손해를 배상하여야 한다. ② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “갑”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “갑”은 이를 “을”에게 구상할 수 있다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

법무지원팀에서는 법률자문 신규 계약 시 자료 보안 관련 특수조건을 보다 구체화 하는 방안을 마련하고, 자료 보안 관리에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

외부 법률자문기관에 자문을 의뢰할 경우 관련 자료가 안전하게 관리될 수 있도록 보안 관련 특수조건을 강화하고, 이를 계약서에 명확히 반영하는 등 자료 보안 관리가 빈틈없이 이루어질 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)